

# वैदेशिक\_रोजगार\_ऐन\_२०६४

English title: Foreign Employment Act, 2007

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ०५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. १८ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हतिको संरक्षण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र कसैले नेपालबाहिर बसी यस ऐन विपरीतका कार्य गरेमा नजिको हकमा समेत यो ऐन लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “वैदेशिक रोजगार” भन्नाले कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनु पर्छ । (ख) “कामदार” भन्नाले वैदेशिक रोजगार पाउने नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ । (ग) “वैदेशिक रोजगार व्यवसाय” भन्नाले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सञ्चालन गरेको व्यवसाय सम्झनु पर्छ । (घ) “विविध” भन्नाले वैदेशिक रोजगार विभाग सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ१) “मन्त्रालय” भन्नाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ङ) “संस्था” भन्नाले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रचलित कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ । (च) “इजाजतपत्र” भन्नाले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दफा ११ बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (छ) “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले दफा ११ बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (ज) “सेवासुलक” भन्नाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार विदेश पठाए बापत लिन रकम सम्झनु पर्छ । (झ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ञ) “रोजगारदाता संस्था” भन्नाले कामदारलाई विदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विदेशस्थित संस्था सम्झनु पर्छ । (ट) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३८ बमोजिम गठित वैदेशिक रोजगार बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ठ) “श्रम सहचारी” भन्नाले दफा ६८ बमोजिम नियुक्त श्रम सहचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगमा नेपाली कामदारको हित प्रवर्धनको जिम्मेवारी तोकिएको अधिकृत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । (ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्था । ३. वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुलुक तोकने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मुलुक तोकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका मुलुकमध्ये नेपाल सरकारले कुनै मुलुकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने गरी खास समयको लागि स्थगन गर्न सक्नेछ । ४. द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सक्ने: वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार गएका वा जान सक्ने सम्भावना भएका विदेशी मुलुकसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सक्नेछ । ५. संस्थाको छनौट: (१) कुनै विदेशी मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई कामदार छनौट गरी पठाउन अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले खुल्ला प्रतस्पर्धाका आधारमा इजाजतपत्रवाला संस्था छनौट गरी त्यस्तो संस्था मार्फत कामदार पठाउन सक्नेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । ५(१क) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्रवाला संस्था छनौट गर्दा त्यस्तो संस्था मार्फत वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारलाई यातना दिइएको सम्बन्धमा सो संस्था वरिद्ध कुनै उजुरी परे नपरेको र त्यस्तो इजाजतपत्रवाला संस्थाले कामदारको सुरक्षा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरे नगरेको विषयमा समेत विचार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छनौट भएको संस्थाबाट विभागले थप नगद धरौटी वा बैङ्क ग्यारेन्टी माग गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम संस्था छनौट गर्ने लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । अन्य आधार र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. सन्धि वा सम्झौता गरी कामदार पठाउन सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपालसँग कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, नकिया वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था मार्फत त्यस्तो मुलुकमा कामदार पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले कामदार पठाउँदा अपनाइने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रतस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनको लागि नीति निर्माण तथा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न देहाय बमोजिमको एक निर्देशक समितिरिहनेछ:- । (क) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ग) प्रतनिधि (सहसचिविस्तर), अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतनिधि (सहसचिविस्तर), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) प्रतनिधि (सहसचिविस्तर), गृह मन्त्रालय - सदस्य । (च) प्रतनिधि

(सहसचिविस्तर), परराष्ट्र मन्त्रालय - सदस्य । (छ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य । (ज) महिला प्रतिनिधि, राष्ट्रिय महिला आयोग - सदस्य । (झ) मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन महासंघहरू प्रत्येकबाट एक/एकजना - सदस्य । (ञ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघहरूको प्रतिनिधि एक जना - सदस्य । (ट) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशक समितिले आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशक समितिले आफ्नो कार्यवधि आफै व्यवस्थिति गर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम कामदार पठाउन आवश्यक व्यक्तहरूको छनौट तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट नषिपक्षता र पारदर्शिताका आधारमा गरिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कुनै समस्या आइपरेमा त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । ७. बाबालगिलाई रोजगारमा नपठाइने: अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको कुनैपनि बाबालगिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइने छैन । ८. लैङ्गिक विभेद नगरिने: यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा लैङ्गिक विभेद गरिने छैन । तर रोजगारदाता संस्थाबाट पुरुष वा महिला कामदारमध्ये कुनै एकको मात्र माग भई आएकोमा प्राप्त मागपत्र बमोजिमका कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाधा पर्ने छैन । ९. विशेष सुविधा तथा आरक्षण प्रदान गर्ने: (१) वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दैवीप्रकोप पीडित तथा दुरगम क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा तोके बमोजिमको संख्यामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पछिडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुरगम क्षेत्रका व्यक्तिलाई आरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । १०. इजाजतपत्रबना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने: यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैन । ११. इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई विभाग समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र दिने उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत पचास लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड पचास लाख रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी, वार्षिक तीन हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत एक करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी लिई इजाजत दिनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) प्रारम्भ हुनु अघि इजाजत प्राप्त गरेको संस्थाले सो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र सो उपदफा बमोजिमको धरौटी बापतको रकम र बैङ्क ग्यारेन्टी दाखलि गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम धरौटी राखी इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि इजाजतपत्रवालाको कारोबारको अनुपातमा सो धरौटी अपर्याप्त देखिए आएमा विभागले आवश्यकता अनुसार थप धरौटी दाखलि गर्ने आदेश दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम दाखलि गरिने थप धरौटी बापत विभागले बैङ्क ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम नविदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिने नमिल्ने भएमा विभागले कारण सहितको जानकारी इजाजतपत्र दिने नमिल्ने नरिणय भएको सात दिनभित्र नविदकलाई दनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम विभागले गरेको नरिणयउपर चर्चित नबुझ्ने नविदकले त्यस्तो जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन दिने सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयबाट भएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११क. इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभनि सक्ने: (१) दुई वा दुई भन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू एक आपसमा गाभनि चाहेमा आपसमा सम्झौता गरी गाभनि सक्ने छन् । (२) इजाजतपत्र प्राप्त संस्था गाभदिको प्रक्रिया तथा पूरा गर्नु पर्ने शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११ख. एकाघर सगोलका परिवारको शेयर रहेको एक भन्दा बढी संस्थालाई इजाजत नदइने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि एका घर सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको एक भन्दा बढी संस्थालाई इजाजतपत्र दइने छैन । (२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकाघर सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको एक भन्दा बढी संस्था भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र एक आपसमा दफा ११क. बमोजिम गाभनु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिमको अवधिपछि एकाघर सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेका एक भन्दा बढी संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण गरिने छैन । १२. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण: (१) इजाजतपत्र दफा १३ बमोजिम रद्द भएको अवस्थामा बाहेक एक आर्थिक वर्षसम्म मान्य हुनेछ । इजाजतपत्र जुनसुकै मितिमा प्रदान गरिएको भए तापनि सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनेछ । (२) इजाजतपत्र नवीकरण गर्न चाहने इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयभित्र तोकिए बमोजिमको विवरण र दस्तुर बुझाई इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै इजाजतपत्रवालाले तीन वर्षको नवीकरण दस्तुर एकैपटक तरि तीन आर्थिक वर्षको लागि इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ । १३. इजाजतपत्र रद्द गर्ने: (१) इजाजतपत्रवालाले दफा १२ बमोजमिको अवधिभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द हुनेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले देहाय बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा वभागले नजिले पाएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ:- ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) झुट्टा कागजात वा वविरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा वा वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा, । (ख) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजमिको अवधिभित्र नगद धरौटी जम्मा नगरेमा, । (ग) दफा ११ को उपदफा (४) बमोजमि दिएको आदेश बमोजमि थप धरौटी दाखलि नगरेमा, । (घ) दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजमि धरौटी रकम सोधभर्ना नगरेमा, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ१)दफा १४ वपिरीत स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गरेमा, । केही नेपाल ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । (घर) । (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वपिरीत कुनै कार्य गरेमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि वभागले सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासवि मौका दनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी भएको नरिणयउपर चर्तित नबुझ्ने इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र रद्द गर्ने नरिणय भएको जानकारी पाएको मतिलि पैतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयबाट भएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । १४. स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न नपाइने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै इजाजतपत्रवालाले वभागको स्वीकृत विनि संस्थाको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न सक्ने छैन । परिच्छेद-४ । पूर्वस्वीकृति कामदार छनौट सम्बन्धी व्यवस्था । १५. पूर्वस्वीकृतिलिनु पर्ने: (१) रोजगारदाता संस्थासँग भएको सम्झौता वा सहमतिका आधारमा इजाजतपत्रवालाले देहायका वविरण खुलाई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु पूर्वस्वीकृतिका लागि वभाग समक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । अनलाइन मार्फत नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) रोजगारदाता संस्थाको नाम, ठेगाना र कामदार पठाउने मुलुक, । (ख) वैदेशिक रोजगारको कसिमि, । (ग) कामदारको कसिमि र संख्या, । (घ) कामदारले पाउने तलब, सुवधि र बर्दि, । (ङ) कामदारले काम गर्नु पर्ने दिन र समय, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (च) गन्तव्य मुलुकको नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रत, । (छ) रोजगारदाता संस्था र कामदारबीच हुने करारको प्रतलिपि, । (ज) इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच हुने करारको प्रतलिपि, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य कुराहरू । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश हुन आएको नविदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्रवालाको माग उपयुक्त देखिएमा नविदन दिएको मतिलि चार दिनभित्र वभागले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने कारबाही शुरू गर्न पूर्वस्वीकृतिदिनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगले उपदफा (१) को खण्ड (च) मा उल्लेखित प्रमाणित कागजात पन्ध्र दिनभित्र वभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

रोजगारदाताबाट कामदारको लागि हवाई टिकटको प्रबन्ध भए नभएको समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै देहायको अवस्थामा वभागले कामदार छनौट गर्न पूर्वस्वीकृतिदिने छैन:- । (क) रोजगारदाता संस्थाले माग गरेको कामदारको योग्यताको अनुपातमा सेवा शर्त तथा सुवधि सन्तोषजनक नभएमा, । (ख) प्रस्तावित वैदेशिक रोजगार कामदारको मर्यादा, प्रतष्ठिता वा स्वास्थ्यमा प्रतकूल असर पर्ने कसिमिको देखिएमा, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) कामदारको सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले अनुपयुक्त देखिएमा, । (घ) तोकिए बमोजमिको अन्य अवस्था देखिएमा । (४) उपदफा (३) बमोजमि पूर्वस्वीकृतिदिने नरिणय गरेमा सोको कारण खुलाई इजाजतपत्रवालालाई जानकारी दनु पर्नेछ । १६. वज्जापन प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) दफा १५ बमोजमि पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले कामदार छनौटको लागि किमतीमा सात दिनको अवधिदिई नेपाली भाषाको कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा वज्जापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले उपदफा (१) बमोजमि वज्जापन प्रकाशनको लागि पठाएको सूचनाको एकप्रत वभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनको लागि सोही दिन वभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको वज्जापन प्रकाशन र कामदारको छनौट सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. कामदारको छनौट गरी सूची तयार गर्नु पर्ने: (१) दफा १५ को उपदफा (३) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि वभाग भई आएको कामको प्रकृति अनुसार नविदकको योग्यता तथा अनुभव र तोकिए बमोजमिको अन्य कुराका आधारमा इजाजतपत्रवालाले कामदारको छनौट गरी छनौट भएका व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यस्तो सूची इजाजतपत्रवालाको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सोको एक प्रत वभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कामदारको सूची तयार गर्दा कुनै अनयिमतिता भएको भनी वभाग समक्ष कसैको उजुरी पर्न आएमा वा वभाग आफैलाई कुनै तवरबाट जानकारी हुन आएमा सो सम्बन्धमा वभागले तत्काल आवश्यक छानवीन गर्न सक्नेछ र त्यसरी छानवीन गर्दा उजुरी नविदन अनुसार कुनै अनयिमतिता भएको देखिएमा वभागले कामदार छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्ने आदेश दिनेछ । १८. राहदानी वदिश लैजान स्वीकृतिलिनु पर्ने: इजाजतपत्रवालाले दफा १७ बमोजमि वैदेशिक रोजगार जान छनौट भएका व्यक्तिको राहदानी प्रवेशाज्ञाको लागि नेपाल बाहिर लानु पर्ने भएमा वभागको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । १९. वैदेशिक रोजगार अनुमतिको

नसिंसा (स्टकिर) सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले दफा १७ बमोजमि छनौट भएका कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएपछि त्यस्ता कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुअघि देहायका विवरण संलग्न गरी वैदेशिक रोजगार अनुमतिको नसिंसा (स्टकिर) को लागि विभाग समक्ष लेखी पठाउनेछ:- । (क) कुनै कामको लागि सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो तालिम लिएको प्रमाणपत्र र अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र, । (ख) नरीगताको प्रमाणपत्र, ।

(ग) बीमा गरेको प्रमाणपत्र, । (घ) इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच भएको करार, । (ङ) रोजगारदाता संस्था र कामदारबीच भएको करार, । (च) कामदारले इजाजतपत्रवालालाई तरिको रकमको रसदि वा बैङ्क भौचर, । (छ) तोकिए बमोजमिका अन्य कुराहरू । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको विवरण जाँचबुझ गर्दा दफा १५ बमोजमि पेश गरेको विवरणसँग दुरुस्त देखिएमा विभागले तीन दिनभित्र त्यस्ता कामदारको राहदानीमा वैदेशिक रोजगार अनुमतिको नसिंसा (स्टकिर) लगाई दनिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि उपलब्ध गराइएको जानकारी दफा १५ बमोजमि पेश गरेको विवरणसँग फरक देखिएमा विभागले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजतपत्रवालालाई रोक लगाउन सक्नेछ र त्यसरी रोक लगाउनु पर्ने कारण सहितको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई दनुि पर्नेछ । २०. वैदेशिक रोजगार पठाउने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । इजाजतपत्रवालाले सम्बन्धित मुलुकमा प्रवेश गर्ने अवधि कटिन भएकोमा सो अवधिभित्र र अवधि कटिन नभएकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वैदेशिक रोजगार अनुमतिले लिएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले सम्बन्धित कामदारबाट बुझलिएको रकम र सो रकममा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वार्षिक पच्चीस प्रतिशत रकम थप गरी तीस दिनभित्र फर्ति गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै कामदारले प्रवेशाज्ञा प्राप्त भइसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा जान इन्कार गरेमा वा असमर्थ भएमा इजाजतपत्रवालाले कामदारलाई रकम फर्ति गर्दा प्रवेशाज्ञाशुल्क मात्र कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम फर्ति गर्नु पर्नेछ । तर, पूर्वस्वीकृतलाई विज्ञापन गरेभन्दा फरक शर्तको कारणले कामदारले जान इन्कार गरेको अवस्थामा प्रवेशाज्ञाशुल्क कट्टा गर्न पाइने छैन । २१. व्यक्तित्व रूपा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने: (१) कुनै व्यक्तित्व वैदेशिक रोजगारको नमित्त व्यक्तित्व रूपा विदेश जान चाहेमा देहायका कुराहरू खुलाई विभाग समक्ष स्वीकृतको लागि नविदन दनुि पर्नेछ:- । (क) रोजगारको लागि जान चाहेको मुलुक, । (ख) विदेशमा गर्नु पर्ने कामको प्रकृति, । (ग) रोजगारदाता संस्थाले दिएको स्वीकृतपत्र, । (घ) रोजगारका शर्त तथा सुविधा स्पष्ट उल्लेख भएको समझौतापत्र, । (ङ) अभिमुखीकरण तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र, । (च) नरीगताको प्रमाणपत्र । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नविदकको माग उपयुक्त देखिएमा नविदकलाई रोजगारका लागि विदेश जाने स्वीकृत दिनेछ र त्यसरी स्वीकृत दिँदा विभागले बीमा गरेको प्रमाण पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि इजाजतपत्रवालाले व्यक्तित्व रूपा कामदार पठाउन पाउने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २१क. उजुरी दिने सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि उजुरी गर्न सक्ने विषयमा हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरी गर्न सकिनेछ र त्यसरी प्राप्त भएको उजुरी विभाग वा कार्यालयले दर्ता गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस ऐन बमोजमि विभाग समक्ष उजुरी गर्न सक्ने विषयमा सम्बन्धित जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष समेत उजुरी दिने सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष परेको उजुरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर परेकोमा सात दिनभित्र सो उजुरी विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि कुनै व्यक्तित्व उपर परेको उजुरी सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी कामदार वा नजिको प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराई दनुि पर्ने देखिएमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई क्षतिपूर्ति भराईदिने गरी मेलमिलाप गराउन सक्नेछ र त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी विभागलाई दनुि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा वा उजुरीको प्रकृतिबाट मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्कलै उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि विभागमा पठाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २१ख. पुनः वैदेशिक रोजगार अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) पुनः वैदेशिक रोजगार अनुमतिले चाहने कामदारले तोकिए बमोजमि आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित निकायमा नविदन दनुि पर्नेछ । (२) विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट बढीमा दुई पटक वैदेशिक रोजगार अनुमतिले लिने सक्नेछ । (३) पुनः वैदेशिक रोजगार अनुमतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नु पर्ने: (१) इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारको लागि कामदार पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वदेशी विमानस्थलबाट कामदार पठाउन हवाई जहाजको टिकट उपलब्ध नभएको जस्ता कारण देखाई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउन परेमा विभागको स्वीकृतिले लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि विभागको स्वीकृतिले विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्न नेपालबाहिर जाँदा प्रस्थान विन्दुको अध्यागमन कार्यालयमा तोकिए बमोजमि दर्ता गराउनु पर्नेछ । २३. न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्नेछ । २४. सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च: (१) नेपाल सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीको लागि प्रति

कामदार सेवा शुल्क र प्रवर्धन खर्च सहित संस्थाले लनि पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्नेछ । (२) वैदेशिक रोजगारका लागि छिनौट भएको कामदारको वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकबाट प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएको जानकारी इजाजतवालाले दिएको निजिले करार बमोजमिको रकम इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा वा बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा रकम जम्मा गरेकोमा सोको भरपाई कामदारलाई दनि पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि “प्रवर्धन खर्च” भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कामदारलाई रोजगारीमा पठाउँदा लाग्ने प्रवेशाज्ञा शुल्क र कामदारको कोटा उपलब्ध गराउँदा स्वदेश तथा वदेशमा भएको विधि खर्चलाई जनाउँछ ।

२५. वैदेशिक रोजगारको करार गर्नु पर्ने: (१) रोजगारदाता संस्था वा नजिको प्रतिनिधि र कामदार तथा इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच वैदेशिक रोजगारका लागि प्रस्थान गर्नुअघि लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । सम्बन्धित मुलुकमा कामदारको सुरक्षाको स्थिति, रोजगारका सेवा, शर्त तथा दुवै पक्षले पालना गर्नु पर्ने शर्त र कामदारले पाउने पारिश्रमिकको सम्बन्धमा कामदारलाई स्पष्टसँग बुझाई करार गर्नु पर्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले उपदफा (१) बमोजमिको करार नेपाली भाषामा अनुवाद गरी दुई प्रतिविभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो करारको प्रतिविभागले प्रमाणित गरी एक प्रतिविभागमा राख्नु पर्नेछ र अर्को प्रतिविभागलाई दनि पर्नेछ । २६. बीमा गराउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार जुनसुकै समयमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने गरी कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुअघि इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक कामदारको करार अवधिभर कायम रहने गरी कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँको बीमा गराउनु पर्नेछ । (२) दफा २१ बमोजमि व्यक्तित्व रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले समेत आफू वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि उपदफा (१) मा उल्लिखित रकम बराबरको बीमा गराउनु पर्नेछ । (३) बीमा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । तालिम तथा कामदारको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था । २७. तालिम लनु पर्ने: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि अघि विभागबाट दफा २८ बमोजमि अनुमतपत्र प्राप्त गरेको संस्थाबाट तोकिए बमोजमि अभिमुखीकरण तालिम लनु पर्नेछ । २८. अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न चाहने संस्थाले त्यस्तो अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि विभाग समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त हुन आएको नविदन विभागले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत अन्य श्रोत साधन पर्याप्त देखिएमा बोर्डले नविदकलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई दनि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने अनुमतपत्र प्रदान गर्न विभाग समक्ष लेखी पठाउनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अनुमतपत्र प्रदान गर्न लेखी आएमा विभागले तोकिए बमोजमिको धरौटी तथा अनुमतपत्र दस्तुर लई नविदकलाई अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने अनुमतपत्र दनि पर्नेछ । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुमतपत्र तालिम सञ्चालन गरिहेका संस्थाले यस दफा बमोजमिको मापदण्ड र शर्त पूरा गरेमा विभागले नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजमि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न संस्थालाई दिएको अनुमतपत्रको लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नवीकरण, नवीकरण दस्तुर र अनुमतपत्र रद्द सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । २९. अभिमुखीकरण तालमिको पाठ्यक्रम तथा स्तर निर्धारण: (१) दफा २८ बमोजमि अनुमतपत्र प्राप्त अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाबाट दिने अभिमुखीकरण तालमिको पाठ्यक्रम तथा स्तर निर्धारण बोर्डले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रममा अन्य कुराका अतिरिक्त लैङ्गिक हिसा हुने अवस्था र त्यसको समाधानका उपाय सम्बन्धी विषयहरू समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । ३०. सीपमूलक तालिम लनु पर्ने: कुनै सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने काम गर्न वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो तालिम लनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्था” भन्नाले प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र त्यस्तै प्रकारका तालिम दनि प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित भई उक्त परिषदसँग आबद्ध अन्य संस्था समेतलाई सम्झनु पर्दछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । ३०क. सीप परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगारमा जान दिने सीपमूलक तालिम छ महानिसम्मको भएमा त्यस्तो तालमिको सीप परीक्षण राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सीप परीक्षण सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेका निकाय वा संस्था आफैले प्रदान गर्ने तालिम वा प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सीप परीक्षण गरेको तालमिको हकमा यस दफा बमोजमि सीप परीक्षण गर्नु पर्ने छैन । ३१. कामदारको वर्गीकरण: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसार लनु पर्ने सीपमूलक तालिम सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । वैदेशिक रोजगार

कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था । ३२. वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना: (१) वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार तथा नजिको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि बोर्ड मातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिए बमोजिम जम्मा गरेको रकम, । (ख) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम राखिएको धरौटी रकम तोकिए बमोजिम परिचालन गरी सोबाट प्राप्त ब्याज रकम, । (ग) इजाजतपत्र दस्तुर र सो को नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम, ।

(घ) दफा २८ बमोजिम तालमि सञ्चालन गर्ने संस्थालाई दडिने अनुमतपत्र दस्तुर र सो को नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम, । (ङ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाबाट समय-समयमा कोषलाई प्राप्त रकम, । (च) स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिलाई नकियाबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम विदेशी व्यक्तिलाई नकियाबाट सहयोग रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस ऐनको प्रयोजनका लागि "परिवार" भन्नाले वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति वा पत्नी, छोरा, छोरी वा आमा, बाबु तथा महिला कामदारको हकमा नजिको सासू ससुरा समेतलाई जनाउँछ । ३३. वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालन: (१) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग देहायको प्रयोजनका लागि गरिनेछ:- । (क) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, । (ख) कामदारको अङ्गभङ्ग भई वा दफा ७५ को लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । कारणबाट कामदारलाई स्वदेश फर्ता गराउन, क्षतपूरतदिन र त्यसरी फर्ता आएका कामदार वा नजिको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ख१) वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका कसूरदारको प्रतर्किषा तथा बहस पैरवी गर्न, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ख२) वैदेशिक रोजगारबाट जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न, । (ग) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (घ) वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भै शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र नजिको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, । (ङ) वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य गर्न, । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्न । (२) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-७ । अनुगमन र जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्था । ३४. अनुगमन गर्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा यस ऐन अन्तर्गत दडिएको निर्देशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा विभागले समय-समयमा इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा अनुगमन तथा नरीकषण गर्नेछ र यस प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रवालाले राखेको अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरू नरीकषण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन वा नरीकषण गर्दाका बखत माग भए बमोजिमको विवरण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ ।

३५. जाँचबुझ गर्ने: (१) रोजगारदाता संस्थाले करारको दायित्व पूरा नगरेको वा इजाजतपत्रवालाले करारमा उल्लिखित शर्त पूरा गराउन आवश्यक र उपयुक्त कारबाही नगरेको सम्बन्धमा कामदारको उजुरी परेमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जाँचबुझबाट सम्बन्धित कामदारलाई स्वदेश फर्ता गर्न आवश्यक देखिएमा नजिलाले स्वदेश फर्ता गर्नको लागि चाहिने रकम उपलब्ध गराउन विभागले इजाजतपत्रवालालाई आदेश दनिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम विभागले दिएको आदेश बमोजिम त्यस्तो रकम उपलब्ध नगराएमा दफा ११ बमोजिम इजाजतपत्रवालाले धरौटी राखेको रकमबाट त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फर्ता गरिनेछ । यसरी धरौटी रकम खर्च गरिएकोमा सो रकम सोधभर्ना गर्न सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई यथाशक्य चाँडो सूचना दनु पर्नेछ र इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र सो रकम धरौटीमा सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ११ बमोजिम राखिएको धरौटी रकमबाट कामदारलाई स्वदेश फर्ता गर्न लाग्ने खर्च नपुग हुन आएमा त्यस्तो नपुग हुन आएको रकम विभागले तोकिएको म्यादभित्र इजाजतपत्रवालाले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो म्यादभित्र नबुझाएमा सो रकम सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ । ३६. क्षतपूरतको लागि उजुरी गर्न सक्ने: (१) रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको शर्त अनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा सोको प्रमाण सहित कामदार वा नजिको प्रतिनिधिले विभाग समक्ष क्षतपूरत पाउनका लागि उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा विभागले इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतपूरतभिराई दनि आदेश दनि सक्नेछ । ३७. निर्देशन दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले समय-समयमा इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दडिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-८ । बोर्डको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार । ३८. बोर्डको गठन: (१) वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने र सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक

रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हतिको संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने प्रयोजन समेतको लागि देहाय बमोजमिको एक वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन हुनेछः- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा खण्ड (क), (ख) र (घ) मा रहेको "श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा" भन्ने शब्दहरू राखिएको । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री/राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा खण्ड (क), (ख) र (घ) मा रहेको "श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा" भन्ने शब्दहरू राखिएको । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री - उपाध्यक्ष ।

(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य । (घ) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा खण्ड (क), (ख) र (घ) मा रहेको "श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा" भन्ने शब्दहरू राखिएको । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव वा नजिले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतनिधि, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव वा नजिले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव वा नजिले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव वा नजिले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव वा नजिले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतनिधि, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) महानिदेशक, वभाग - सदस्य । (ट) प्रतनिधि (प्रथम श्रेणी सरह), नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (ठ) वैदेशिक रोजगारका विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना महिला समेत दुई जना - सदस्य । (ड) वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष र सोही संघले मनोनयन गरी पठाएको एकजना महिला प्रतनिधि गरी दुईजना - सदस्य । (ढ) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ण) दफा ७२ बमोजमि स्वीकृतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाका कम्तीमा एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना - सदस्य । (त) नेपाल सरकारले तोकेका कुनै चारवटा मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष वा त्यस्ता महासंघले मनोनयन गरी पठाएका एक-एकजना प्रतनिधि गरी चारजना - सदस्य । (थ) प्रतनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (द) प्रतनिधि, प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् - सदस्य । (ध) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । ३९. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको अध्ययन गर्ने गराउने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी गर्ने गराउने, । (ख) वैदेशिक रोजगार प्रवर्धनका लागि सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने, । (ग) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिचालन गर्ने गराउने, । (घ) वैदेशिकी रोजगारीमा गएका कामदारको हति संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, । (ङ) विदेशबाट फर्की आएका कामदारको सीप, पुँजी र नजिले सकिँको प्रवधि उपयोग गरी राष्ट्रहतिमा लगाउने कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) विभिन्न मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, । (छ) वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्ने, ।

(ज) वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने, । (झ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहतिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ञ) वैदेशिक रोजगार ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समष्टिगत रूपमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ट) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएमा सोको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ठ) सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । (ड) नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आय सरल र सुलभ तरिकाले नेपाल भित्र्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनको लागि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । (ढ) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानून विपरीत कुनै काम कारबाही कसैबाट भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (ण) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने, । (त) अभिमुखीकरण तालिम दिने र सीपमूलक तालिम दिने अनुमतपत्र वा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गराउने, । (थ) खण्ड (ण) र (त) बमोजमि अनुगमन गर्दा वा गराउँदा कसैबाट ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम भएको पाइएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (द) आफूले सञ्चालन गरेको कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ध) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने गराउने । ४०. बोर्डको बैठक र निर्णय: (१) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) बोर्डको बैठक बोर्डको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) बोर्डका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा

बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बोर्डको बैठकको लागूगणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष भए उपाध्यक्षले र उपाध्यक्ष नभएको अवस्थामा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्णायक मत दनिन्छ । (६) बोर्डको निर्णय बोर्डको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) बोर्डले सम्बन्धित वशिषज्ज वा पदाधिकारीलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिबोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (९) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

४१. कार्यकारी निर्देशकको नयुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) बोर्डको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न नरहेका तोकिए योग्यता पुगेका व्यक्तहरूमध्येबाट तोकिए बमोजमि खुल्ला प्रतस्पर्धाको आधारमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नयुक्ति गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारशिर्मकि, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बोर्डको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । ४२. बोर्डको सचिवालय: (१) बोर्डको एक छुट्टै सचिवालय हुनेछ । (२) बोर्डको सचिवालयको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनेछ । (३) बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । परचिछेद-९ । कसूर र दण्ड सजाय । ४३. इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा हुने सजाय: कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाई दनिछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाई दनि उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जना बापत असूल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत भराई नजिलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । विदेश पठाइ नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ । ४४. इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदनिछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम भराई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र समेत रद्द हुनेछ । ४५. बाबालगिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा ७ विपरीत बाबालगिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

४६. सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा हुने सजाय: वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन नेपाल सरकारले खुला नगरेको मुलुकमा कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदार पठाएमा वा खुला गरेको मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिई खुला नगरेको मुलुकमा पठाएमा त्यसरी कामदार पठाउने इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । कामदार पठाउन रकम असुल गरसिकेको तर कामदार पठाइ नसकेको भए आधा सजाय हुनेछ । ४७. लिखित वा प्रतविदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा हुने सजाय: (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले जानी-जानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि राख्नु पर्ने कुनै लिखित वा प्रतविदन लुकाएमा वा कुनै कुरा हेरफेर गरेमा वा झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा झुट्टा व्यहोरा तयार गर्न लगाएमा नजिलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सजाय पाएको इजाजतपत्रवालाले पुनः सो सजाय पाउने ठहरिएमा दोब्बर सजाय गरी नजिले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गरिन्छ । ४८. अनुमतबिना शाखा कार्यालय खोलेमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागको अनुमति नलिईकन शाखा कार्यालय खोलेमा विभागले प्रत्येक शाखाका लागि त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी उक्त कार्यालय बन्द गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । ४९. वजिजापन प्रकाशन नगरेमा हुने सजाय: (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा १६ बमोजमि वजिजापन प्रकाशन नगरेमा वा विभागको स्वीकृति बिना वजिजापन प्रकाशन गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी त्यस्तो वजिजापन रद्द गर्न लगाउने छ । (२) वजिजापन प्रकाशन गर्दा दफा १५ बमोजमि प्राप्त स्वीकृति अनुसार खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएमा विभागले पुनः सच्याई वजिजापन प्रकाशन गर्न लगाउनेछ । ५०. छनौट सूची प्रकाशन नगरेमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा १७ बमोजमि कामदारको छनौट सूची प्रकाशन नगरेमा वा प्रकाशन गरेपनि विभागलाई जानकारी नदिएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई विभागले पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी पुनः छनौट सूची प्रकाशन गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । ५१. रकम फर्ति गर्न वा क्षतिपूर्ति दिने



इन्कार गरेमा हुने सजाय: (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा २० को उपदफा (२) बमोजमिको समयभित्र सोही उपदफामा उल्लिखित रकम फर्ति नगरेमा वा दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजमिको क्षतपूरतिदिनि इन्कार गरेमा वभागले दफा ११ बमोजमि इजाजतपत्रवालाले राखेको नगद धरौटीबाट सम्बन्धति कामदारलाई त्यस्तो रकम फर्ति गराई वा क्षतपूरतिभराई एक लाख रुपैयाँ जरविना गर्न र इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रकम फर्ति गराइएको वा क्षतपूरतिभराइएकोमा इजाजतपत्रवालाले दफा ११ बमोजमि राखेको नगद धरौटी रकमबाट सम्बन्धति कामदारलाई रकम फर्ति गर्दा वा क्षतपूरतिभराउँदा नपुग भएमा वभागले त्यस्तो नपुग हुन ।

गएको रकम बुझाउनको लागि इजाजतपत्रवालालाई साठी दिनको म्याद दिनेछ र सो म्यादभित्र रकम नबुझाएमा इजाजतपत्रवालाको जायजेथाबाट सो रकम असूलउपर गरिनेछ । ५२. इजाजतपत्रवालाले व्यक्तगित रूपमा कामदार पठाएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा २१ को उपदफा (३) वपिरीत व्यक्तगित रूपमा कामदार पठाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरविना वा इजाजतपत्र रद्द वा दुवै सजाय हुनेछ । ५३. प्रवेशाज्जा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले नःशुल्क प्रवेशाज्जा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च वभागले सम्बन्धति व्यक्तलाई फर्ति गर्न लगाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ ले गरेको संशोधन अस्पष्ट रहेको । त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरविना गर्नेछ । ५४. आदेश वा नर्देशन पालना नगरेमा हुने सजाय: यस परिच्छेदमा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, आदेश वा नर्देशन पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई वभागले पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक पचास हजार रुपैयाँ जरविना र तेस्रो पटक पनिसोही कसूर दोहोर्याएमा एक लाख रुपैयाँ जरविना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । ५५. करार वपिरीत कार्य गरे गराएमा हुने सजाय: कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदारसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सोभन्दा कम पारश्रमिक र सुवधि पाउने गरी वा कामको प्रकृतिलाई फरक पारी अर्को कम्पनीमा काम लगाएमा वा जुन कामको लागि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको हो सो काममा नलगाई अर्को काममा लगाएमा वा जतपारश्रमिक र सुवधि दिने भनी लगेको हो सोभन्दा कम पारश्रमिक र सुवधामा काम लगाएमा वभागले इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरविना गर्नेछ र जतपारश्रमिक र सुवधि कम दिएको हो सो रकम वभागले इजाजतपत्रवालाबाट कामदारलाई भराइदनु पर्नेछ । ५६. मतयारलाई सजाय: यस ऐन बमोजमिको कसूरमा मतयार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तलाई सोही कसूर गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ५७. प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तलाई सजाय हुने: कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा इजाजतपत्रवालाले यस परिच्छेद बमोजमि सजाय हुने कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र सो पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर हुँदाका बखत त्यस्तो फर्म, कम्पनी, संस्था प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तलाई सजाय हुनेछ । ५८. पुनः इजाजतपत्र जारी नगरिने: यस परिच्छेद बमोजमि कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएपछि पुनः सोही संस्था र सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र जारी गरिने छैन । ५९. सफाई पेश गर्ने मौका दिने: यस परिच्छेद बमोजमि इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि सम्बन्धति इजाजतपत्रवालालाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनेछ । परिच्छेद-१० । अनुसन्धान र तहककित ।

६०. उजुरी गर्ने हदम्याद: दफा ४३, ४४, ४५, ४६ र ४७ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेकोमा बाहेक यस ऐन बमोजमि सजाय हुने अन्य कुनै कसूरमा सो भए गरेको मति लिए एक वर्षभित्र उजुरी नदिएमा सोउपर कारबाही हुने छैन । तर वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार स्वदेश आइपुगेको मति लिए एक वर्षभित्र उजुरी दिने यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ६१. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहककित: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वभागलाई जानकारी हुन आएमा वभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्यो सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहककित गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसूरको अनुसन्धान तथा तहककित गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तलाई गरिफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लनि, कसूरसँग सम्बन्धति कागजात वा अन्य चजिवस्तुहरू आफ्नो जमिमामा लनि, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलति कानून बमोजमि प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककित गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा धरौट वा जमानत दिने नसकेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतलिई थुनामा राखी कारबाही गर्न वा एक पटकमा सात दिनमा नबढाई बढीमा तीस दिनसम्म मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतलिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककित गरी आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकलिको राय लनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमिको अनुसन्धान तथा तहककित कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी लगायत सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहककित गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र नलिम्बन

गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाई वभिाग समक्ष प्रतविदन पेश गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको प्रतविदनको आधारमा वभिागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र बढीमा छ महनिसम्म नलिम्बन गर्न सक्नेछ । ६२. पक्राउ गर्न सक्ने: (१) कसैले यस ऐनको दफा ४३ बमोजमि कसूर गरेको रहेछ र नजिलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा नजि भागी जाने सम्भावना छ भन्ने लागेमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई वनिा पूरजी पक्राउ गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-११ । मुद्दाको कारबाही र कनिरा । ६३. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

६४. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा वभिागबाट सजाय हुने भनी लेखिएको बाहेक अन्य मुद्दाको शुरू कारबाही र कनिरा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । शर्म अदालतको अध्यक्षले तोकेको सोही अदालतको एक जना सदस्य र न्याय सेवा आयोगले सफारसि गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहेको तीन सदस्यीय वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ । (२) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चारवर्षको हुनेछ । (३) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाका शर्त र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजमि गर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमिको न्यायाधिकरण गठन नभएसम्म यस ऐन बमोजमि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट हुने काम कारबाही सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । (६) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । ६५. मुद्दाको कार्यवधि: यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको कारबाही र कनिरा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमि गरिनेछ । ६६. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजमि वभिागले गरेको नर्णयउपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले नर्णय भएको मतिलि पैतीस दनिभर्तिर नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको नर्णयमा चर्तित नबुझ्ने पक्षले नर्णय भएको मतिलि पैतीस दनिभर्तिर सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परचिछेद-१२ । वविधि । ६७. वैदेशिक रोजगार वभिाग: वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्नको लागि शर्म, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक वैदेशिक रोजगार वभिाग रहनेछ । ६८. शर्म सहचारीको नयुक्ति: (१) नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई शर्म सहचारी नयुक्त गर्नेछ । (२) शर्म सहचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नेपाली कामदार रहेका मुलुकको शर्म तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमन सम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा त्यस देशले शर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कामदारको हति संरक्षणार्थ चालेका कदम बारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने, । (ख) कामदार, रोजगारदाता संस्था वा इजाजतपत्रवालाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, । (ग) वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फर्तिा गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप ।

(ग१) वैदेशिक रोजगारको क्रममा लैङ्गिक हिसाबाट पीडित कामदारलाई तत्काल उद्धार गरी आवश्यकतानुसार सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजमि कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कारबाही चलाउने र अवस्था अनुसार पीडितलाई सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मार्फत नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्ने, । (घ) सम्बन्धित देशमा नेपाली कामदारको सीप अनुसारको काम उपलब्ध हुने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने, । (ङ) प्राकृतिक विपत्तमा परेका वा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कामदारको मृत शरीर सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फर्तिा पठाउन पहल गर्ने, । (च) नेपालबाट कामदार आपूर्तगर्नका लागि सरकारी स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गर्ने, । (छ) कामदारलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने र नजिलाई सम्झौतामा उल्लिखित कार्य बाहेक अन्य कार्य गर्न नर्तिासहति गर्ने, । (ज) कामदारको लागि असर पार्न सक्ने क्रियाकलापको सुपरविक्षण गर्ने, र । (झ) नेपाल सरकारले समय-समयमा तोकेको अन्य कार्य गर्ने । (३) कुनै विदेशी मुलुकमा कुटनीतिक नयिाग र शर्म सहचारी दुवै भएमा उपनयम (१) मा उल्लिखित काम र कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने दायित्व शर्म सहचारीमा नर्हिा रहनेछ । ६९. कामदारको आय फर्तिा: (१) वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारले आर्जन गरेको बचत रकम बैङ्क वा इजाजतप्राप्त बैङ्कडिग सेवा प्रदान गर्ने संस्था मार्फत स्वदेश फर्तिा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै कामदार स्वदेश फर्तिा आउँदा नजिले वैदेशिक रोजगारको सलिसलामा आर्जन गरेको बचत रकम आफूसँगै लएर आउन सक्नेछ । (३) कुनै नेपाली कामदारले सम्झौतामा उल्लिखित समयावधिभर्तिर विदेशमा रही कमाएको आर्जन बैङ्क वा बैङ्कडिग सेवा प्रदान गर्ने संस्था मार्फत स्वदेश फर्तिा पठाएमा त्यस्तो कामदारलाई तोकिए बमोजमिको सुविधा प्रदान गरिनेछ । ७०. इजाजतपत्र नदडिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूरमा अदालतबाट सजाय पाई त्यस्तो सजाय भएको पाँच वर्ष भुक्तान नभएको व्यक्ती कुनै कम्पनीको प्रबन्धक वा सञ्चालक रहेछ भने त्यस्तो संस्थालाई इजाजतपत्र दडिने छैन । ७१. नेपाल सरकारले पुरस्कृत गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष एउटा उत्कृष्ट इजाजतपत्रवालालाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा बोर्डको सफारसिमा प्रशंसापत्र सहति पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । (२)

इजाजतपत्रवालालाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७२. स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले वदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिलाई जानी-जानी वा लापरवाहीपूर्वक वा बदनयितसाथ गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतविदन दिएको कारण स्वदेश फर्ति हुन परेमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फर्ति हुँदा लागेको खर्च त्यसरी गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतविदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नरिणय गर्न तोकिए बमोजमिको वशिषज्ज समतिरिहनेछ । ७३. श्रम डेस्कको व्यवस्था: (१) वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको कामदार यस ऐन बमोजमि जान लागेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा जाँच गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । श्रम डेस्क राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको श्रम डेस्कले कामदारसँग वैदेशिक रोजगार अनुमति, अभिमुखीकरणको प्रमाणपत्र, पैसा तरिको रसदि वा भौचर लगायतका आवश्यक कागजात भए नभएको जाँच गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि श्रमडेस्कले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अभिलेख सहितको प्रतविदन प्रत्येक हप्ता मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७४. शाखा खोल्ने र प्रतनिधि (एजेन्ट) नयिक्तिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) इजाजतपत्रवालाले जुन मुलुकमा कामदार पठाएको छ सो मुलुकमा विभागबाट तोकिए बमोजमि स्वीकृतलिई शाखा खोल्न वा आफ्नो प्रतनिधि नयिक्त गर्न सक्नेछ । (२) इजाजतपत्रवालाले विभागबाट तोकिए बमोजमि स्वीकृतलिई नेपालभतिर शाखा खोल्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्रतनिधि नयिक्त गर्दा तोकिए बमोजमि धरौटी राख्नु पर्नेछ र त्यस्ता प्रतनिधिलि गरेका काम कारबाहीको जमिमेवारी इजाजतपत्रवालामा नै रहनेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वदेशी मुलुकमा शाखा खोल्ने र प्रतनिधि नयिक्त गरिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७५. कामदारलाई स्वदेश फर्ति गर्ने व्यवस्था: (१) करार बमोजमिको सुवधि नपाएको कारणबाट कामदार अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फर्ति हुनु पर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धति इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फर्ति गराउनु पर्नेछ । (२) नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिपरी कामदारलाई तत्काल फर्ति गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनैतिक नयिोग वा श्रम सहचारी मार्फत कामदार फर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । ७६. प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएपछि स्वदेश फर्कनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कामदार सम्बन्धति देशको प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएपछि स्वदेश फर्कनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वदेश नफर्कने कामदारलाई विभागको सहयोगमा स्वदेश फर्काउने दायित्व इजाजतपत्रवालाको हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति ।

उपदफा (२) बमोजमि कामदार स्वदेश फर्कसिकेपछि त्यसरी फर्काइएको व्यक्तिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । एक वर्षसम्म सम्बन्धति देशमा जान नपाउने गरी नेपाल सरकारले प्रतबिन्ध लगाउन सक्नेछ । ७७. इजाजतपत्रवालालाई सुवधि दनि: इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सलिसलामा वदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा तोकिए बमोजमि सुवधि दइनेछ । ७८. इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्बन्धी वविरण सार्वजनिक गर्ने: (१) विभागले समय-समयमा यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, प्रतनिधि (एजेन्ट) नयिक्त गरिको वा शाखा खोलेको भए सोको वविरण र इजाजतपत्रको अवधिसमेतका वविरण उल्लेख गरी विभिन्न पत्रपत्रिका वा आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वविरण सार्वजनिक गर्दा कुनै इजाजतपत्रवालाउपर यस ऐन बमोजमिको कसूरमा अनुसन्धान कारबाही भैरहेको वा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएको भए सो समेत अध्यावधकि गर्नु पर्नेछ । ७९. विभागको काम कारबाही सम्बन्धी: (१) विभागले यस ऐन बमोजमि आफूले गरेको काम कारबाहीको मासकि प्रतविदन नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि गरिने काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले विभागलाई समय-समयमा आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । ८०. अभिलेख तथा प्रतविदन: (१) इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारमा पठाएका कामदारको अभिलेख तोकिए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । यस्तो अभिलेख विभागले जुनसुकै बखत नरीक्षण गर्न, झिकाउन र जाँच गर्न सक्नेछ । (२) प्रत्येक इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभतिर तोकिएको वविरण खुल्ने गरी विभाग समक्ष वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । ८१. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि आफूलाई भएको केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै सरकारी नकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) बोर्डले यस ऐन बमोजमि आफूलाई भएको केही अधिकार कार्यकारी नरिदेशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ८२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ८३. असल नयितले काम गरेकोमा बचाउ: यस ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग असल नयितले गरेकोमा कुनै पनसिरकारी कर्मचारी व्यक्तगित रूपले उत्तरदायी हुने छैन । ८४. यस ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा उल्लिखित कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । ८५. नयिम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । ८६. खारेजी र बचाउ: (१) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ खारेज गरिएको

छ । (२) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिन्छ ।